

PETIÇÃO Nº 004/2026 - Gurinhém - PB
À Energisa Paraíba
CNPJ: CNPJ DA CONCESSIONÁRIA
SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

O município de **Gurinhém-PB**, inscrito no CNPJ Nº: **CNPJ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à **SEDE**, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional **Sr. PREFEITO**, por meio do representante legal **Rudá Pereira Brasil**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente **PETIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES**, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados.
4. O referido contrato, em sua **Cláusula Nona, alínea 'j' (Anexo II)**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária **Energisa Paraíba** e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

j- O CONTRATADO fica expressamente investida de poderes para representar o Município CONTRATANTE, ativa e passivamente, perante a Distribuidora de Energia Elétrica local, ENERGISA, a Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL e a Agência Reguladora do Estado da Paraíba - ARPB, para a prática de todos os atos necessários à execução do objeto contratual, nos exatos termos previstos no Edital e no Termo de Referência. Tal autorização abrange, exemplificativamente, a elaboração, assinatura, apresentação e protocolo de petições, requerimentos, solicitações de informações, bem como quaisquer outras manifestações administrativas pertinentes ao adequado desempenho das atividades contratadas. (...) (grifou-se)

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial do Município**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.

7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a esta petição os documentos abaixo:

- (a) Anexo I – Procuração e documentos do outorgante e do outorgado
- (b) Anexo II – Contrato de Mandato

3. DA SÍNTESE DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS DO DIREITO

9. Conforme estabelece o art. 399 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, é um direito do consumidor poder apresentar, a qualquer momento, pedidos de informação, reclamações, sugestões ou denúncias à distribuidora, utilizando para isso os canais de atendimento por ela disponibilizados.

Art. 399. O consumidor e demais usuários podem requerer informações, solicitar e cancelar serviços, encaminhar reclamações, elogios, sugestões, denúncias e solicitar o encerramento contratual nos canais de atendimento disponibilizados pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.042, de 20.09.2022)

§ 1º O consumidor e demais usuários podem requerer informações, esclarecer dúvidas, encaminhar sugestões, reclamações, denúncias, elogios e sugestões à Ouvidoria da distribuidora, se houver, à agência estadual conveniada ou, na inexistência desta, à ANEEL, observado o art. 421 e o art. 423.

§ 2º O atendimento deve ser classificado e registrado de acordo com opção do consumidor e demais usuários quanto à natureza de sua demanda, entre informação, reclamação, serviço, denúncia, elogio ou sugestão, conforme os procedimentos e tipologia estabelecidos pela ANEEL.

§ 3º No caso de atendimento por canal telefônico de demanda para a qual exista previsão regulatória para o envio de documentos, a distribuidora deve registrar a demanda e informar ao consumidor e demais usuários a relação de documentos e os canais para envio. (Incluído pela REN ANEEL 1.042, de 20.09.2022)

§ 4º No caso do §3º, a contagem do prazo para tratamento da demanda deve ficar suspensa até o recebimento dos documentos, podendo ser indeferida pela distribuidora se o recebimento não ocorrer em até 5 dias úteis, exceto no caso de ressarcimento de danos, de que trata o art. 605. (Incluído pela REN ANEEL 1.042, de 20.09.2022)

10. No que se refere à iluminação pública (IP), é de responsabilidade exclusiva da distribuidora assegurar a manutenção de um cadastro técnico georreferenciado em seu Sistema de Informação Geográfica. Este cadastro deve ser integral, abrangendo todos os pontos de IP, e mantido em constante atualização, com integração obrigatória à Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD) e ao Sistema de Informação Geográfica Regulatório (SIG-R), conforme diretrizes estabelecidas no PRODIST e no art. 461 da Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Art. 461. A distribuidora deve manter as informações dos pontos de iluminação pública em seu sistema de informação geográfica, de modo a compor a Base de Dados Geográfica da Distribuidora – BDGD e o Sistema de Informação Geográfica Regulatório – SIG-R, conforme PRODIST.

Parágrafo único. Recomenda-se a integração dos cadastros mantidos pelo poder público municipal com o sistema de informação geográfica da distribuidora.

11. Adicionalmente, conforme estipula o art. 464 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, a distribuidora tem a obrigação de fornecer ao Poder Público municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da solicitação, todos os dados constantes em seu Sistema de Informação Geográfica que sejam indispensáveis para a gestão e a fiscalização do sistema de iluminação pública.

Art. 464. A distribuidora deve disponibilizar ao poder público municipal, em até 30 dias da solicitação, as informações contidas em seu sistema de informação geográfica relacionadas aos pontos de iluminação pública e às unidades consumidoras da classe iluminação pública da área geográfica do solicitante.

12. De acordo com o disposto no art. 472, § 1º, da mesma Resolução Normativa, é dever da distribuidora disponibilizar ao Município, mediante requisição, o demonstrativo detalhado e o memorial de cálculo do faturamento relativo à iluminação pública, elaborados com base nos critérios estabelecidos no Módulo 11 do PRODIST. Esta obrigação está alicerçada, ainda, no direito fundamental à informação clara e adequada, previsto nos arts. 6º, III, e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 472. O faturamento dos pontos de iluminação pública sem medição da distribuidora deve ser realizado em uma única fatura, considerando o consumo apurado para a unidade consumidora que agrega todos os pontos.

§ 1º A distribuidora deve disponibilizar ao poder público municipal, como informação suplementar obrigatória, o demonstrativo e a memória de cálculo do faturamento realizado, conforme Módulo 11 do PRODIST.

§ 2º Em caso de opção do poder público municipal, a distribuidora deve consolidar os valores faturados dos pontos de iluminação pública com os valores faturados das outras unidades consumidoras da classe iluminação pública, conforme inciso II do art. 340.

13. Por fim, instruem a presente petição os documentos listados abaixo, os quais são juntados em anexo e passam a constituir parte integrante dos autos para todos os efeitos legais.

4. DOS PEDIDOS

14. Diante do fundamentado, requer-se:

- (a) A disponibilização de cópia integral do **Quadro de Iluminação Pública (QIP)** — ou, caso este não esteja disponível, do respectivo memorial de cálculo — empregado para o faturamento mensal da unidade consumidora que agrega os pontos de iluminação pública (IP) faturados mediante estimativa
- (b) Que o referido QIP/memorial discrimine, no mínimo:
 - i. quantitativos e potências das lâmpadas e reatores;
 - ii. horas diárias e mensais consideradas;
 - iii. energia faturada (kWh), por item e total;
 - iv. valor correspondente à parcela DIC/2 aplicada como desconto no faturamento (em kWh); e
 - v. demais parâmetros, fórmulas e premissas utilizados.
- (c) Cópias dos QIP/memorial utilizados nos últimos **112 meses**.
- (d) As informações e documentos solicitados deverão ser encaminhados, preferencialmente, por meio do endereço eletrônico **rudapereirabrasil.adv@outlook.com.br**, em arquivos digitais (PDF e, quando existentes, planilhas editáveis), observados os prazos regulamentares aplicáveis.

Nestes termos, pede deferimento.



RUDÁ PEREIRA BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.587.506/0001-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 39283

Rudá Pereira Brasil
Representante Município